

KBM PRÜFUNGS COACH

Lernskript

Wirtschafts- und Sozialkunde

Wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge im
Berufsalltag – der WiSo-Teil der Abschlussprüfung.

Zusammenfassung · Diagramme · Eselsbrücken · Selbstchecks — für Unterricht und
Selbstlernen

11 Kapitel · Stand: September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Produktionsfaktoren und Unternehmensziele

Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren, Outsourcing, Wirtschaftlichkeit sowie Ziel- und Kennzahlensysteme des Unternehmens.

2. Rechtsformen und Vollmachten

Gründung und Merkmale der GmbH, Gewinnverteilung sowie Prokura und Handlungsvollmacht.

3. Finanzierung und Kreditsicherung

Außen- und Innenfinanzierung, Darlehensarten sowie Kreditsicherheiten wie die Sicherungsübereignung.

4. Markt und Preisbildung

Angebot, Nachfrage, Marktgleichgewicht sowie Umsatzberechnung anhand von Preis-Mengen-Tabellen.

5. Konjunktur und Wirtschaftsindikatoren

Konjunkturphasen, volkswirtschaftliche Kennzahlen sowie Früh-, Präsenz- und Spätindikatoren.

6. Berufsausbildung und Arbeitsrecht

Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungsvertrag sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung.

7. Arbeitsschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit

Arbeitssicherheit und Belehrung, Sicherheitszeichen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, erneuerbare Energien und Fairtrade.

8. Datenschutz und digitales Arbeiten

Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit, Rechte betroffener Personen sowie Chancen und Grenzen digitaler Arbeits- und Buchungssysteme.

9. Geschäftsprozesse und EPK

Darstellung von Geschäftsprozessen mit der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) sowie die logischen Konnektoren XOR, ODER und UND.

10. Unternehmensorganisation und Weisungssysteme

Aufbau- und Ablauforganisation, Weisungssysteme (Einlinien-, Stablinien-, Mehrliniensystem, Matrix) sowie Arbeitsanweisungen und Stabstellen.

11. Projektmanagement und Projektphasen

Phasen eines Projekts (Definition, Planung, Durchführung, Abschluss) sowie typische Werkzeuge wie Projektstrukturplan und Projektablaufplan.

12. Quellenverzeichnis

Produktionsfaktoren und Unternehmensziele

Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren, Outsourcing, Wirtschaftlichkeit sowie Ziel- und Kennzahlensysteme des Unternehmens.

Betriebliche Produktionsfaktoren

Zur Leistungserstellung kombiniert ein Betrieb **vier Produktionsfaktoren** (nach Gutenberg):

1. **Werkstoffe** – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte (z. B. Holz, Öl, Schrauben).
2. **Betriebsmittel** – langlebige Anlagen wie Maschinen, Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge.
3. **Ausführende (objektbezogene) Arbeit** – körperliche/geistige Arbeit an Produkten (z. B. Facharbeiter).
4. **Dispositiver Faktor** – Leitung, Planung, Organisation (Geschäftsführung, Prokurist, Betriebsleiter).

Outsourcing bedeutet, Aufgaben an eine kostengünstigere Fremdfirma auszulagern (z. B. Marktforschung, Lagerung, Personalsuche). Kerntätigkeiten wie die eigene Produktion werden meist im Haus behalten.

Unternehmensziele und Zielkonflikte

Ziele lassen sich in **ökonomische** (Gewinn, Wirtschaftlichkeit), **ökologische** (Umweltschutz) und **soziale** (Mitarbeiterzufriedenheit) Ziele gliedern. Ein **Zielkonflikt** liegt vor, wenn die Erreichung eines Ziels ein anderes verschlechtert – z. B. Schließung des Betriebskindergartens aus Kostengründen (ökonomisch ↑, sozial ↓).

Wirtschaftlichkeit

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Ertrag (Leistung)}}{\text{Aufwand (Kosten)}}$$

Eine **Verbesserung** liegt vor, wenn der Wert steigt bzw. über 1 liegt. Beispiel: Ertrag 100.000 € / Aufwand 80.000 € = **1,25** – die Werbeaktion ist wirtschaftlich, weil der Ertrag den Aufwand übersteigt.

Merke: Kein Verlust bei gleichem Ergebnis heißt noch nicht bessere Wirtschaftlichkeit – der Quotient muss steigen.



Eselsbrücken

- Produktionsfaktoren: 'Wer Baut Am Dach' – Werkstoffe, Betriebsmittel, Ausführende Arbeit, Dispositiver Faktor.
- Wirtschaftlichkeit = Ertrag oben, Aufwand unten – 'E über A, alles über 1 ist okay'.
- Zielkonflikt: Ökonomie gegen Öko/Sozial – was einem hilft, schadet dem anderen.



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nenne die vier betrieblichen Produktionsfaktoren.
- ☐ Zu welchem Produktionsfaktor gehört ein Prokurist?
- ☐ Wie berechnest du die Wirtschaftlichkeit?
- ☐ Was versteht man unter einem Zielkonflikt?

Rechtsformen und Vollmachten

Gründung und Merkmale der GmbH, Gewinnverteilung sowie Prokura und Handlungsvollmacht.

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Die GmbH ist eine **Kapitalgesellschaft** und **juristische Person**. Sie muss ins **Handelsregister** eingetragen werden.

- **Gründung** ab **einer Person** möglich (Ein-Personen-GmbH).
- **Stammkapital: 25.000 €**, bei Gründung mindestens die Hälfte (12.500 €) einzuzahlen.
- Gesellschafter haften nur mit ihrer Einlage, nicht mit Privatvermögen.
- Mitarbeit in der Geschäftsführung ist **nicht verpflichtend** (Fremdgeschäftsführer möglich).
- Gründung durch Bar- **oder** Sacheinlagen.

Gewinnverteilung erfolgt – falls vereinbart – im Verhältnis der Kapitaleinlage:

$$\text{Anteil} = \frac{\text{eigene Einlage}}{\text{Gesamtkapital}} \times \text{Gewinn}$$

Beispiel: 30.000 € / 120.000 € × 300.000 € = **75.000 €**.

Prokura und Handlungsvollmacht

Die **Prokura** (§§ 48 ff. HGB) ist die weitreichendste Vollmacht. Der Prokurist darf fast alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte tätigen. **Nicht** erlaubt: Grundstücke verkaufen/belasten, Bilanzen/Steuererklärungen unterschreiben, Prokura erteilen. Prokura wird ins Handelsregister eingetragen.

Die **allgemeine Handlungsvollmacht** (§ 54 HGB) umfasst gewöhnliche Geschäfte des Betriebs (z. B. Mitarbeiter einstellen). Sie muss **nicht** schriftlich erteilt und **nicht** ins Handelsregister eingetragen werden – und darf auch von einem Prokuristen erteilt werden. Sie ist jederzeit **frei widerruflich**.

Merke: Der Umfang der Prokura ist gesetzlich festgelegt und Dritten gegenüber nicht beschränkbar.

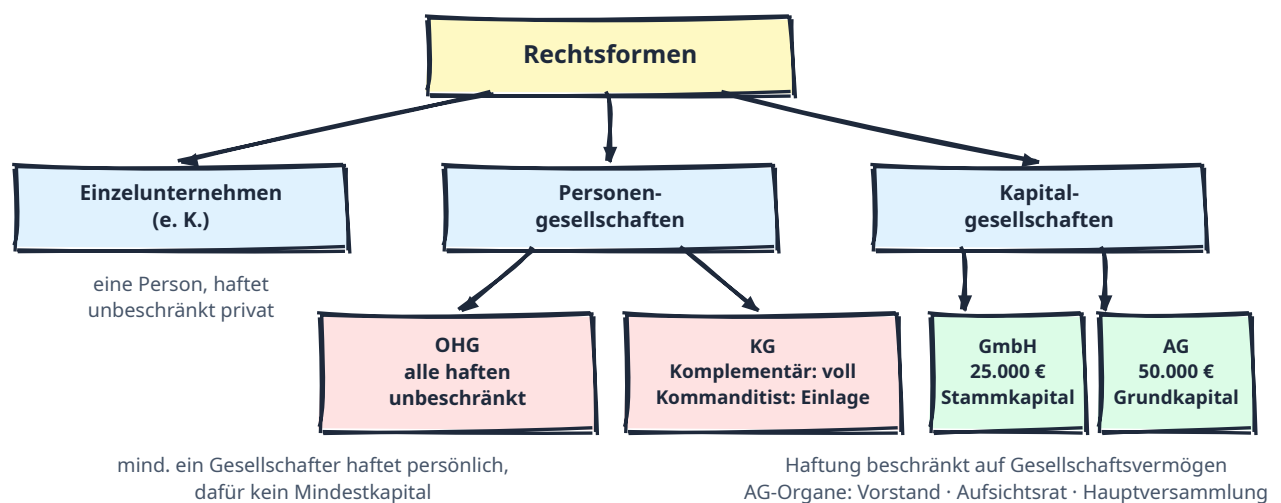
Rechtsformen im Überblick

Bei der Wahl der Rechtsform entscheiden vor allem **Haftung, Kapitalbedarf** und **Leitungsbefugnis**:

- **Einzelunternehmen (e. K.):** eine Person, volle Entscheidungsfreiheit, aber **unbeschränkte Haftung** mit dem Privatvermögen; kein Mindestkapital.
- **OHG (Personengesellschaft):** mindestens 2 Gesellschafter, alle führen die Geschäfte und haften **unbeschränkt, gesamtschuldnerisch und persönlich**.

- **KG** (Personengesellschaft): **Komplementär** haftet unbeschränkt und führt die Geschäfte; **Kommanditist** haftet nur mit seiner **Einlage** und hat Kontrollrechte.
- **GmbH** (Kapitalgesellschaft): juristische Person, Haftung beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen, **Stammkapital 25.000 €**, Organe: Geschäftsführung + Gesellschafterversammlung.
- **AG** (Kapitalgesellschaft): **Grundkapital 50.000 €** in Aktien zerlegt; Organe: **Vorstand** (leitet), **Aufsichtsrat** (überwacht), **Hauptversammlung** (Aktionäre).
- **eG** (Genossenschaft): Förderung der Mitglieder, Haftung meist auf Geschäftsanteile beschränkt.

Merke: Personengesellschaften = persönliche Haftung mindestens eines Gesellschafters · Kapitalgesellschaften = Haftungsbeschränkung, dafür Mindestkapital und mehr Formalitäten (Handelsregister, Notar).



Merke: Personengesellschaft = persönliche Haftung · Kapitalgesellschaft = Mindestkapital + Formalitäten

Rechtsformen: Haftung entscheidet

Kaufvertrag und Leistungsstörungen

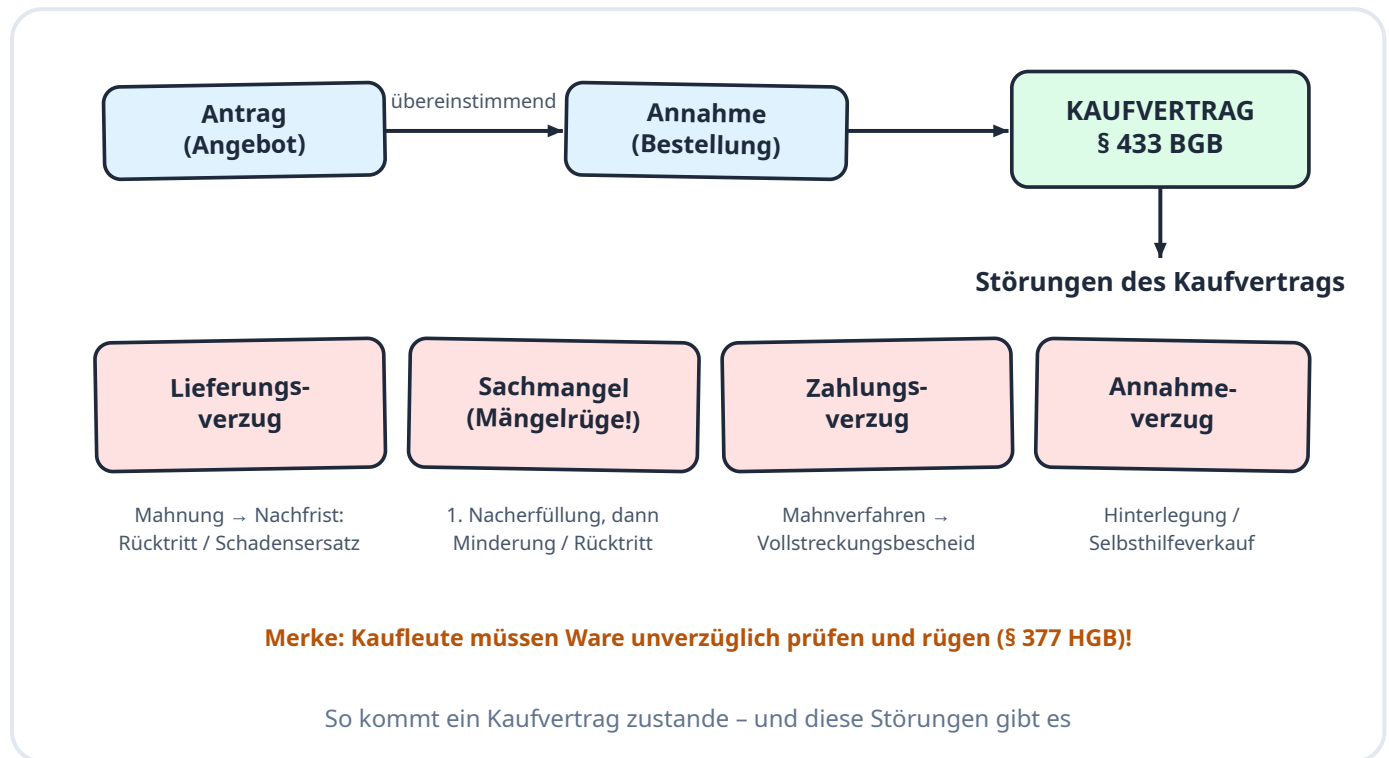
Ein **Kaufvertrag** (§ 433 BGB) kommt durch **zwei übereinstimmende Willenserklärungen** zustande: **Antrag** und **Annahme**. Er verpflichtet den Verkäufer zur Übergabe der mangelfreien Ware, den Käufer zur Zahlung und Abnahme.

Die vier klassischen **Störungen**:

1. **Lieferungsverzug**: Verkäufer liefert trotz Fälligkeit nicht → **Mahnung** (entbehrlich bei Fixtermin), **Nachfrist** setzen → danach **Rücktritt** und/oder **Schadensersatz**.
2. **Sachmangel**: Ware ist fehlerhaft → zuerst Anspruch auf **Nacherfüllung** (Nachbesserung oder Ersatzlieferung), erst danach **Minderung**, **Rücktritt** oder Schadensersatz. **Kaufleute** müssen die Ware **unverzüglich prüfen und rügen** (§ 377 HGB), sonst gilt sie als genehmigt!

3. **Zahlungsverzug:** Käufer zahlt nicht → Mahnung; danach **gerichtliches Mahnverfahren:** Mahnbescheid → **Vollstreckungsbescheid** → Zwangsvollstreckung. Verzugszinsen dürfen berechnet werden.
4. **Annahmeverzug:** Käufer nimmt die Ware nicht ab → Verkäufer kann die Ware **hinterlegen** oder nach Androhung im **Selbsthilfeverkauf** verwerten.

Merke: Beim Sachmangel gilt „Nacherfüllung vor Rücktritt“ — und im B2B-Geschäft ohne rechtzeitige Mängelrüge verliert der Käufer seine Rechte.



💡 Eselsbrücken

- GmbH-Stammkapital: 'Ein Viertel-Hunderttausend' = 25.000 €, halb einzahlen bei Gründung.
- Prokurist darf (fast) alles, aber 'GBS' nicht: Grundstücke verkaufen, Bilanzen/Steuererklärungen unterschreiben.
- Handlungsvollmacht = handlich: formfrei, kein Handelsregister, jederzeit widerrufbar.

 Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie hoch ist das Mindeststammkapital einer GmbH?
- ☐ Welche drei Geschäfte darf ein Prokurist nicht tätigen?
- ☐ Muss eine Handlungsvollmacht schriftlich erteilt werden?
- ☐ Wie berechnest du den Gewinnanteil nach Kapitaleinlage?
- ☐ Worin unterscheiden sich Komplementär und Kommanditist einer KG bei Haftung und Geschäftsführung?
- ☐ Ein Kaufmann entdeckt drei Wochen nach Lieferung einen Mangel und hat nicht gerügt — welche Rechte hat er noch?

Finanzierung und Kreditsicherung

Außen- und Innenfinanzierung, Darlehensarten sowie Kreditsicherheiten wie die Sicherungsübereignung.

Finanzierungsarten

- **Außenfinanzierung:** Kapital von außen (Bankdarlehen = Fremdfinanzierung; neue Einlagen/Aktien = Beteiligungsfinanzierung).
- **Innenfinanzierung / Selbstfinanzierung:** aus einbehaltenem (nicht ausgeschüttetem) Gewinn.

Darlehensarten (Rückzahlung)

Darlehen	Rate	Zinsen
Abzahlungsdarlehen (Tilgungsdarlehen)	konstante Tilgung, sinkende Gesamtrate	sinken laufend
Annuitätendarlehen	konstante Gesamtrate (Annuität)	sinken, Tilgungsanteil wächst
Fälligkeitsdarlehen (endfällig)	Tilgung in einer Summe am Ende	konstant

Erkennungsmerkmal Annuität: Die monatlich zu zahlende **Gesamtsumme bleibt gleich**; da die Zinsen sinken, wächst der Tilgungsanteil.

Sicherungsübereignung

Bei der **Sicherungsübereignung** übereignet der Kreditnehmer der Bank das Eigentum an einer beweglichen Sache (z. B. Fahrzeug), **behält aber den Besitz** und darf sie weiter betrieblich nutzen. Der Kfz-Brief (Zulassungsbescheinigung Teil II) geht meist an die Bank.

Risiko der Bank: Da der Kreditnehmer im Besitz bleibt, könnte er die Sache trotz Übereignung an einen gutgläubigen Dritten verkaufen.

Merke: Sicherungsübereignung = Eigentum weg, Nutzung bleibt. Beim Pfandrecht wäre es umgekehrt (Sache muss übergeben werden).

Eselsbrücken

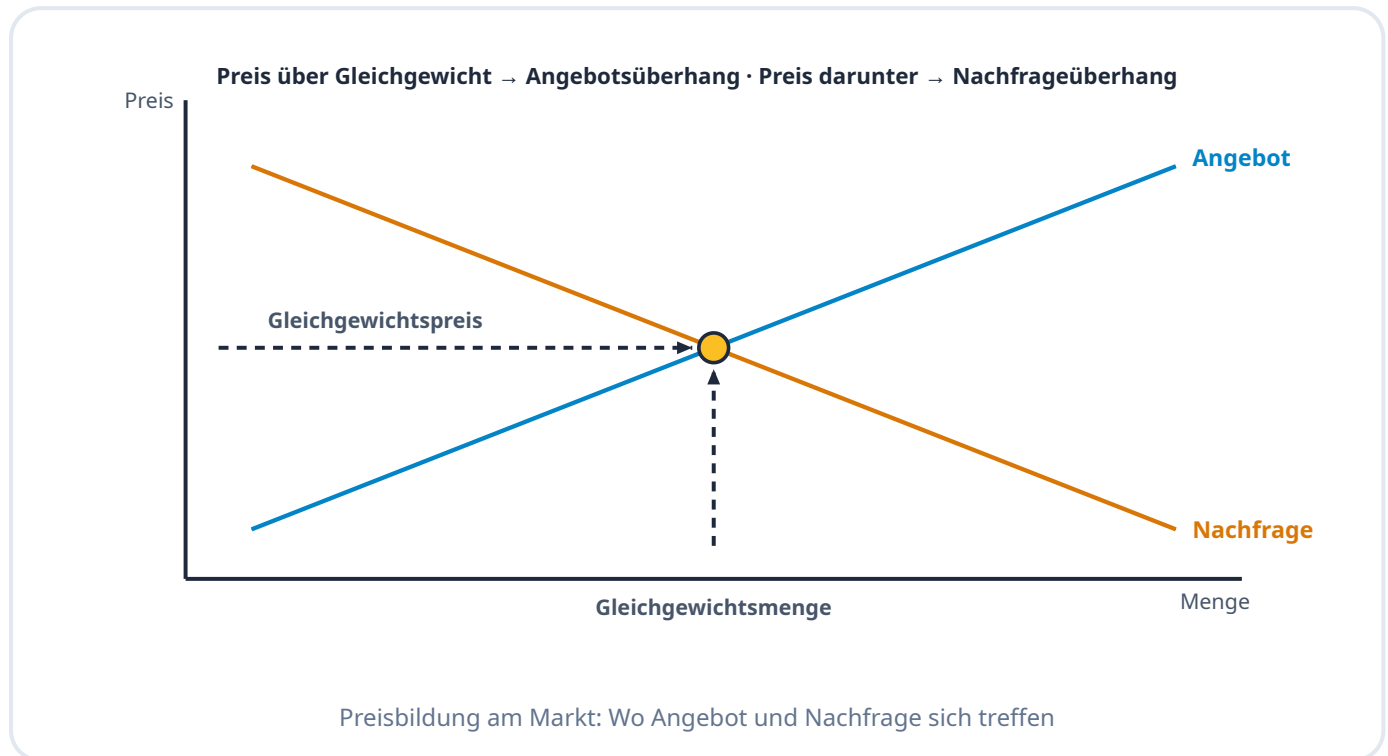
- Annuität = 'annum-gleich': jedes Jahr/monatlich gleiche Gesamtrate.
- Sicherungsübereignung: 'Auto fährt, Brief geht' – Besitz beim Nutzer, Eigentum/Brief bei der Bank.
- Selbstfinanzierung = aus dem eigenen (einbehaltenen) Gewinn, kein Geld von außen.

 Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Was kennzeichnet ein Annuitätendarlehen?
- ☐ Wer bleibt bei der Sicherungsübereignung im Besitz der Sache?
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenfinanzierung?
- ☐ Worin liegt das Risiko der Bank bei der Sicherungsübereignung?

Markt und Preisbildung

Angebot, Nachfrage, Marktgleichgewicht sowie Umsatzberechnung anhand von Preis-Mengen-Tabellen.



Angebot, Nachfrage und Marktsituationen

Die **Nachfrage** steigt bei sinkendem Preis, das **Angebot** steigt bei steigendem Preis.

- **Nachfrageüberhang:** Nachfrage > Angebot (typisch bei niedrigem Preis) → **Verkäufermarkt**, Preis steigt tendenziell.
- **Angebotsüberhang:** Angebot > Nachfrage (typisch bei hohem Preis) → **Käufermarkt**, Preis sinkt tendenziell.
- **Marktgleichgewicht:** Angebot = Nachfrage. Der zugehörige Preis ist der **Gleichgewichtspreis**, die Menge die **Gleichgewichtsmenge**.

Beispiel: Bei 1.400 € ist die Nachfrage (4.000) größer als das Angebot (1.000) →

Nachfrageüberhang. Beim Preis, bei dem beide Mengen gleich sind (hier 1.800 € → je 3.000 Stück), herrscht **Marktgleichgewicht**; die Gleichgewichtsmenge beträgt 3.000 Stück.

Umsatz berechnen

$$\text{Umsatz} = \text{Preis} \times \text{abgesetzte Menge}$$

Beispiel: 2.000 € × 2.500 Stück = **5.000.000 €** (5 Mio. €). Maßgeblich für die abgesetzte Menge ist die **Nachfrage** zum jeweiligen Preis.

Merke: Beim Gleichgewichtspreis 'räumt' der Markt – es bleibt kein Angebots- oder Nachfrageüberhang.

Eselsbrücken

- Nachfrageüberhang → 'Nach mehr' → Käufer wollen mehr als da ist → Verkäufermarkt.
- Gleichgewicht = da, wo sich Angebots- und Nachfragekurve schneiden (gleiche Menge).
- Umsatz = Preis mal Menge – ' $P \times M$ ', simpel.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Was bedeutet Nachfrageüberhang und welcher Markt entsteht dadurch?
- ☐ Wo liegt das Marktgleichgewicht?
- ☐ Wie berechnest du den Umsatz?
- ☐ Wie verhält sich die Nachfrage bei sinkendem Preis?

Kapitel 5

Konjunktur und Wirtschaftsindikatoren

Konjunkturphasen, volkswirtschaftliche Kennzahlen sowie Früh-, Präsenz- und Spätindikatoren.



Konjunkturzyklus

Die Wirtschaft durchläuft im Zeitablauf wellenförmig **vier Phasen**:

1. **Aufschwung (Expansion)**: Investitionen, Produktion, Beschäftigung steigen; Lagerbestände nehmen ab.
2. **Hochkonjunktur (Boom)**: Vollausslastung, hohe Preise/Löhne, Überhitzung.
3. **Abschwung (Rezession)**: Nachfrage und Investitionen sinken, Lagerbestände steigen.
4. **Tief (Depression)**: Tiefpunkt, geringe Auslastung, hohe Arbeitslosigkeit.

Der langfristig steigende **Wirtschaftstrend** verläuft als Gerade durch die Schwankungen.

Kennzahlen

- **Bruttoinlandsprodukt (BIP)**: Wert aller im **Inland** erzeugten Waren/Dienstleistungen (Inlandsprinzip).
- **Bruttonationaleinkommen / Bruttosozialprodukt**: Leistung der **Inländer**, unabhängig vom Ort (Inländerprinzip).

Konjunkturindikatoren

- **Frühindikatoren** (vorlaufend): **Auftragseingänge**, Geschäftsklimaindex, Aktienkurse.
- **Präsenzindikatoren** (gleichlaufend): **Produktionsmenge**, BIP, Kapazitätsauslastung.

- **Spätindikatoren** (nachlaufend): **Arbeitslosenquote**, Preisniveau.

Merke: Auftragseingänge kündigen die Entwicklung an (früh), Arbeitslosigkeit reagiert verzögert (spät).

Geldpolitik der EZB, Inflation und Deflation

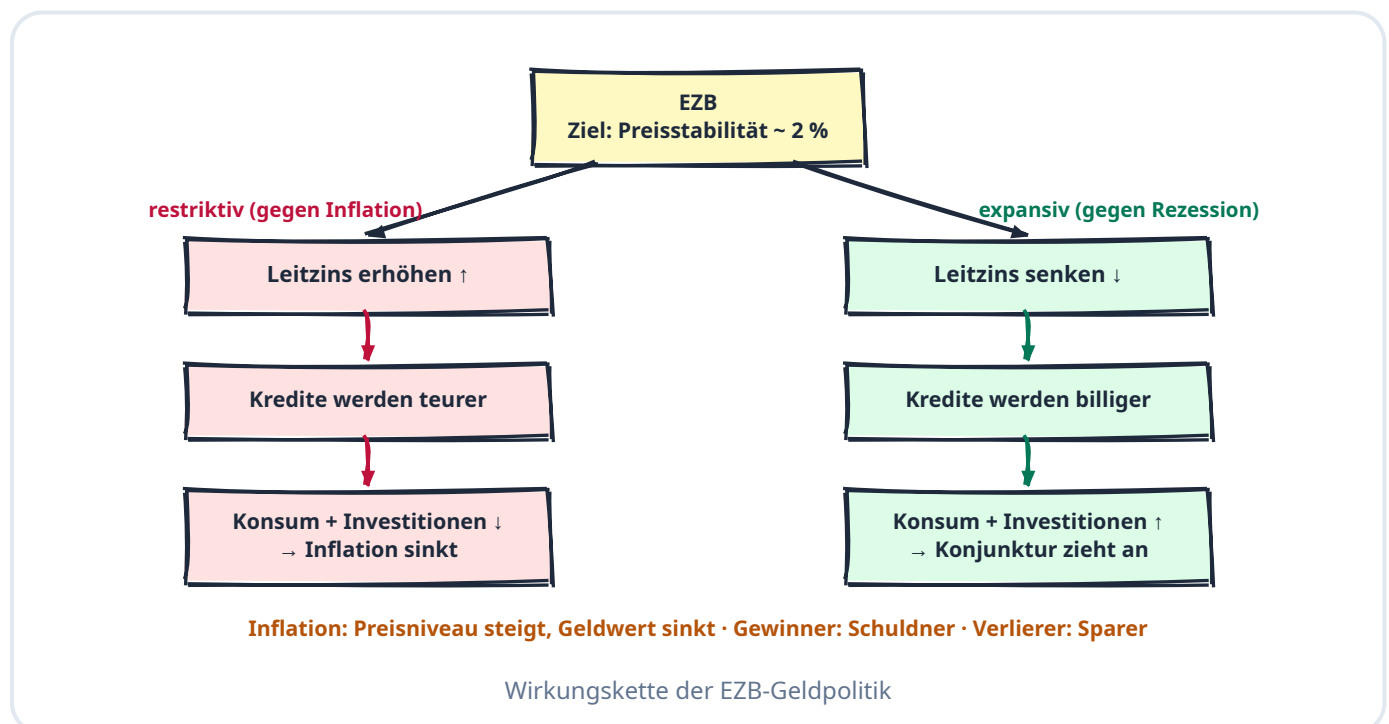
Die **Europäische Zentralbank (EZB)** sichert die **Preisniveaustabilität** im Euroraum — Ziel: Inflation um **2 %**. Ihr wichtigstes Instrument ist der **Leitzins**, zu dem sich Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen.

- **Restriktive Geldpolitik** (gegen Inflation): Leitzins **erhöhen** → Kredite werden teurer → Unternehmen und Haushalte investieren/konsumieren weniger → Nachfrage sinkt → Preisauftrieb lässt nach.
- **Expansive Geldpolitik** (gegen Rezession/Deflation): Leitzins **senken** → Kredite billiger → mehr Investitionen und Konsum → Konjunktur wird angekurbelt.

Inflation = anhaltender Anstieg des Preisniveaus, der **Geldwert sinkt**. Gemessen wird sie über den **Verbraucherpreisindex** (Preisentwicklung eines repräsentativen **Warenkorbs**). **Deflation** ist das Gegenteil: sinkende Preise, Kaufzurückhaltung („warten, bis es billiger wird“) — gefährlich für die Konjunktur.

	Gewinner	Verlierer
Inflation	Schuldner (Kredite verlieren real an Wert), Sachwertbesitzer	Sparer , Gläubiger, Bezieher fester Einkommen

Merke: Leitzins rauf = Inflation runter (restriktiv) · Leitzins runter = Konjunktur rauf (expansiv).





Eselsbrücken

- Phasen: Auf-Hoch-Ab-Tief – wie eine Welle (Expansion, Boom, Rezession, Depression).
- Frühindikator = Auftragseingänge ('erst Auftrag, dann Arbeit') – die Arbeitslosenquote kommt spät.
- BIP = Inland (Boden zählt), Bruttonationaleinkommen = Inländer (Personen zählen).



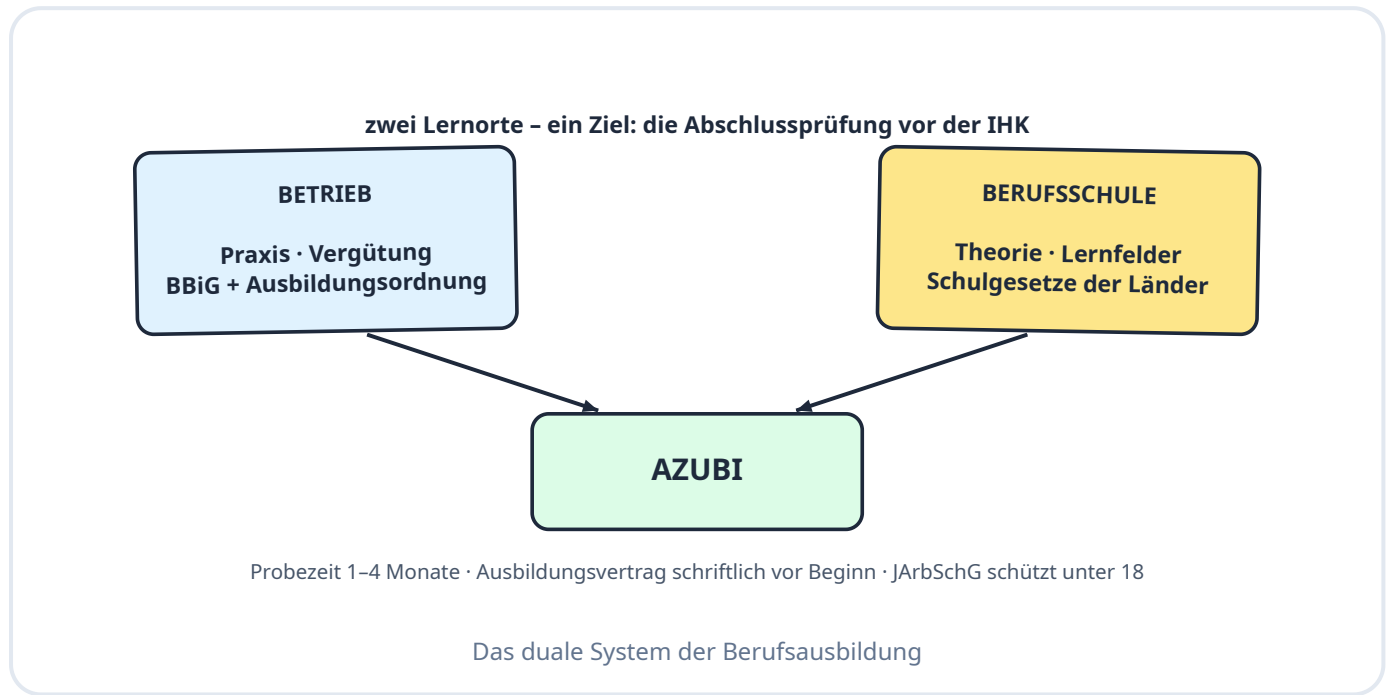
Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nenne die vier Konjunkturphasen in Reihenfolge.
- ☐ Was ist ein typisches Merkmal der Aufschwungphase?
- ☐ Welcher Indikator zeigt die Konjunktur besonders früh an?
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen BIP und Bruttonationaleinkommen?
- ☐ Mit welchem Instrument bekämpft die EZB eine zu hohe Inflation — und über welche Wirkungskette funktioniert das?

Kapitel 6

Berufsausbildung und Arbeitsrecht

Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungsvertrag sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung.



Rechtsgrundlagen der Ausbildung

- **Berufsbildungsgesetz (BBiG)**: Pflichten von Azubi und Betrieb, Ausbildungsvertrag, Zeugnis, Prüfung, gestrecktes Prüfungsverfahren.
- **Ausbildungsordnung** (VO über die Berufsausbildung): Inhalte/Struktur des Berufs, Prüfungsbereiche.
- **Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)**: Schutz Jugendlicher **bis zum vollendeten 18. Lebensjahr** (Urlaub, Arbeitszeit, Freizeit).

Ausbildungsvertrag – Pflichten

Pflichten des Azubi: sorgfältig lernen, Weisungen/Ordnung befolgen, Berichtsheft (Ausbildungsnachweis) führen, Verschwiegenheit. **Unzulässig** ist z. B. eine Klausel, die den Azubi nach der Prüfung zum Weiterarbeiten im Betrieb zwingt.

Nicht zwingend nötig für die Wirksamkeit: eine Meldung des Vertrags bei der Agentur für Arbeit. Nötig sind hingegen Schriftform, Eintrag ins Ausbildungsverzeichnis der Kammer und Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (bei Minderjährigen).

Jugendarbeitsschutz

- **Urlaub (§ 19 JArbSchG):** nach Alter zu Jahresbeginn – 30/27/25 Werktage (unter 16/17/18). Anteilig: Werktage/12 × Beschäftigungsmonate.
- **Tägliche Freizeit (§ 13):** mindestens **12 Stunden** ununterbrochen. Beispiel: Arbeitsende 13:00 + 12 h + Schulbeginn 07:30 → verpflichtbar bis 19:30 Uhr am Vortag.

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die JAV vertritt Jugendliche/Azubis. Bei Betriebsratssitzungen hat sie **Teilnahme-** und **Stimmrecht**, wenn Angelegenheiten überwiegend die von ihr vertretenen Beschäftigten betreffen (§§ 60, 67 BetrVG).

Kündigung und Kündigungsschutz

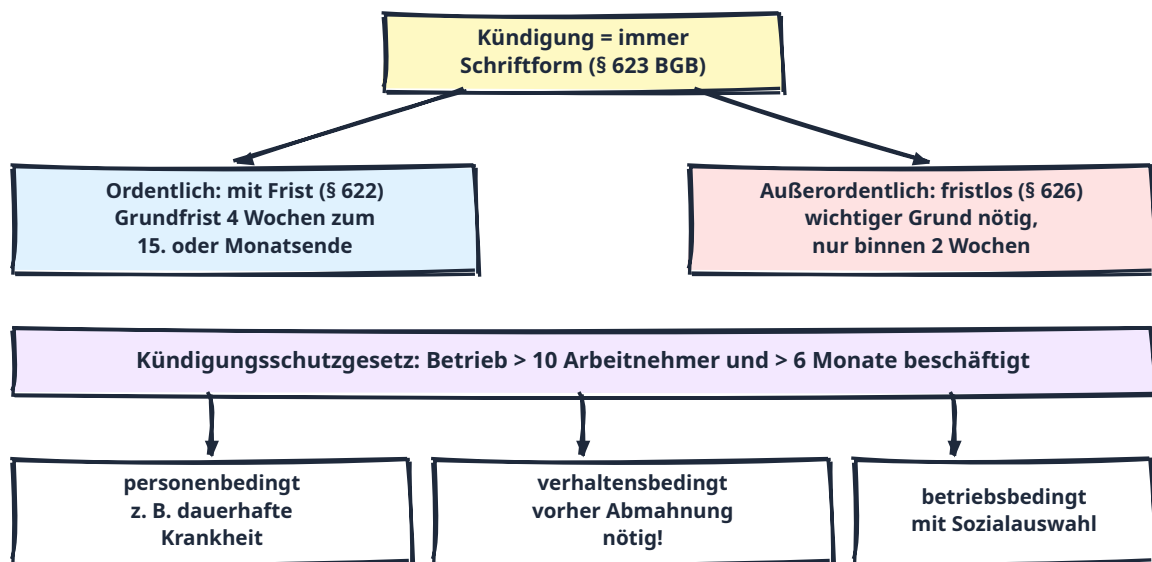
Eine Kündigung braucht immer die **Schriftform** (§ 623 BGB) — E-Mail oder mündlich sind unwirksam.

- **Ordentliche Kündigung:** mit Frist. Grundfrist § 622 BGB: **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende**; sie verlängert sich für den Arbeitgeber mit der Betriebszugehörigkeit (z. B. 2 Jahre → 1 Monat, 10 Jahre → 4 Monate, 20 Jahre → 7 Monate, jeweils zum Monatsende).
- **Außerordentliche (fristlose) Kündigung** (§ 626 BGB): nur aus **wichtigem Grund** (z. B. Diebstahl), innerhalb von **2 Wochen** nach Kenntnis.

Das **Kündigungsschutzgesetz** gilt in Betrieben mit **mehr als 10 Arbeitnehmern** nach **6 Monaten** Betriebszugehörigkeit. Eine ordentliche Kündigung muss dann sozial gerechtfertigt sein:

1. **personenbedingt** (z. B. dauerhafte Krankheit),
2. **verhaltensbedingt** (z. B. wiederholtes Zuspätkommen — vorher **Abmahnung** nötig!),
3. **betriebsbedingt** (z. B. Auftragsmangel — mit **Sozialauswahl**: Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung).

Besonderer Kündigungsschutz: Schwangere, Eltern in Elternzeit, Schwerbehinderte, Betriebsratsmitglieder und Auszubildende nach der Probezeit. Gegen eine Kündigung hilft nur die **Kündigungsschutzklage** beim Arbeitsgericht — innerhalb von **3 Wochen**.



Dagegen wehren: Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht — innerhalb von 3 Wochen!

Kündigung und Kündigungsschutz auf einen Blick

Tarifvertrag, Betriebsrat und Mitbestimmung

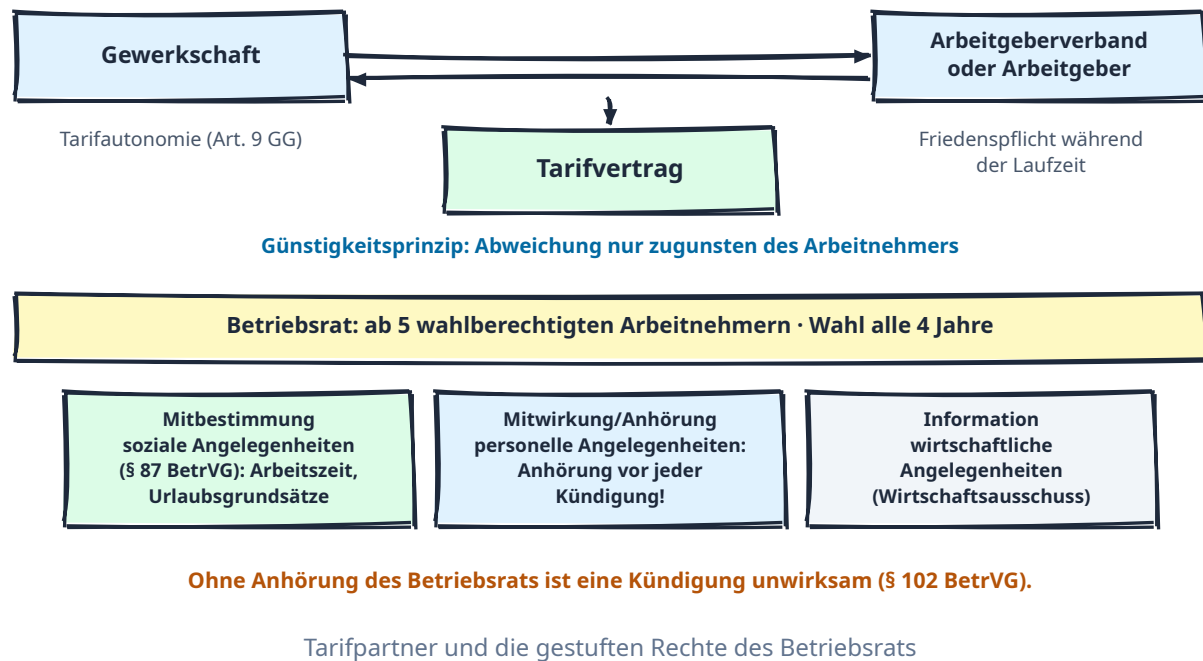
Tarifautonomie (Art. 9 GG): Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände (oder einzelne Arbeitgeber) handeln Tarifverträge **ohne staatlichen Eingriff** aus.

- **Lohn-/Gehaltstarifvertrag:** Entgelthöhe, kurze Laufzeit.
- **Manteltarifvertrag:** Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen — lange Laufzeit.
- Während der Laufzeit gilt die **Friedenspflicht** (kein Streik über geregelte Themen). Das **Günstigkeitsprinzip** erlaubt einzelvertraglich nur Abweichungen **zugunsten** des Arbeitnehmers.

Der **Betriebsrat** vertritt die Belegschaft: wählbar ab **5 wahlberechtigten Arbeitnehmern**, Wahl **alle 4 Jahre**. Seine Rechte sind gestuft:

Stufe	Beispiel
Mitbestimmung (soziale Angelegenheiten, § 87 BetrVG)	Beginn/Ende der Arbeitszeit, Urlaubsgrundsätze, Verhaltenskontrolle
Mitwirkung/Anhörung (personelle Angelegenheiten)	Anhörung vor jeder Kündigung — sonst ist sie unwirksam
Information (wirtschaftliche Angelegenheiten)	Wirtschaftsausschuss ab 100 Arbeitnehmern

Merke: Die **JAV** (Jugend- und Auszubildendenvertretung) arbeitet mit dem Betriebsrat zusammen und vertritt alle unter 18 bzw. Azubis unter 25.



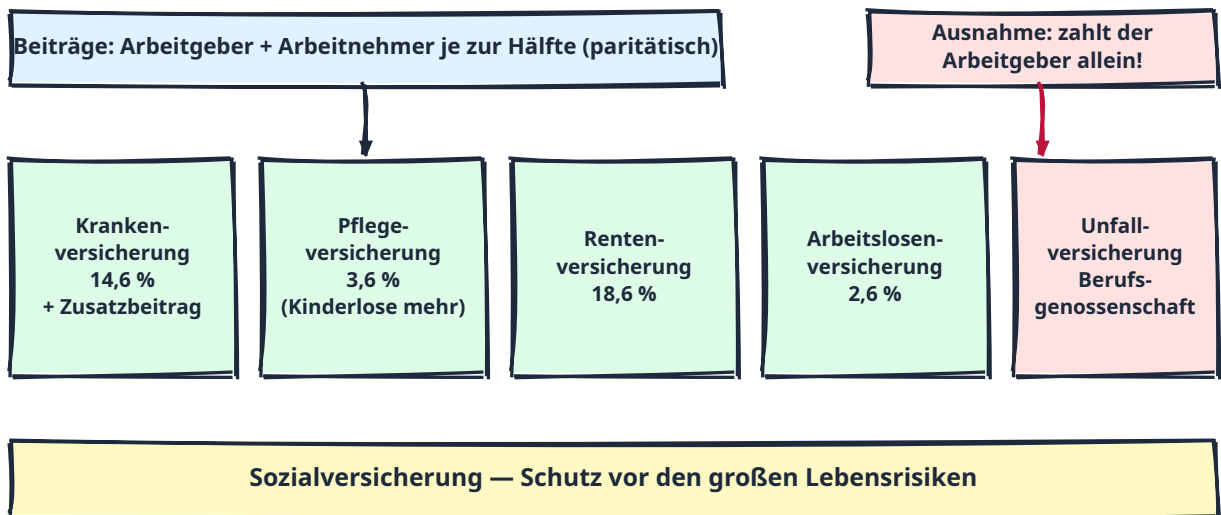
Sozialversicherung: die fünf Säulen

Die gesetzliche Sozialversicherung schützt Arbeitnehmer vor den großen Lebensrisiken. Beiträge zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich **je zur Hälfte (paritätisch)** — Ausnahme: die Unfallversicherung trägt der **Arbeitgeber allein**.

Säule	Träger	Beitragssatz (2026, ca.)
Krankenversicherung	Krankenkassen	14,6 % + kassenindividueller Zusatzbeitrag
Pflegeversicherung	Pflegekassen	3,6 % (Zuschlag für Kinderlose)
Rentenversicherung	Deutsche Rentenversicherung	18,6 %
Arbeitslosenversicherung	Bundesagentur für Arbeit	2,6 %
Unfallversicherung	Berufsgenossenschaften	nur Arbeitgeber (branchenabhängig)

- **Versicherungspflichtig** sind alle Arbeitnehmer und Auszubildenden ab dem ersten Tag.
- Die **Beitragsbemessungsgrenze** deckelt den beitragspflichtigen Verdienst; oberhalb der **Versicherungspflichtgrenze** (Krankenversicherung) ist ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich.
- **Minijobs** (bis zur Geringfügigkeitsgrenze) sind für Arbeitnehmer weitgehend abgabenfrei; es besteht Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit.

Merke: „KV-PV-RV-AV-UV“ — und nur die **Unfallversicherung** zahlt der Betrieb allein (zuständig: Berufsgenossenschaft, auch für Arbeits- und **Wegeunfälle**).



Merke: KV · PV · RV · AV · UV — nur die Unfallversicherung ist allein Sache des Arbeitgebers (auch Wegeunfälle!)

Die fünf Säulen der Sozialversicherung

💡 Eselsbrücken

- JArbSchG gilt bis 18 – 'Jugend endet mit der Volljährigkeit'.
- Tägliche Freizeit für Jugendliche: '12 Stunden Pause müssen sein' (§ 13 JArbSchG).
- Ausbildungsvertrag: kein Zwang zum Bleiben – eine 'Bleibeklausel' nach der Prüfung ist unwirksam.

✅ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Bis zu welchem Alter gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
- ☐ Wie viel Freizeit muss ein Jugendlicher nach Arbeitsende mindestens haben?
- ☐ Welche Ausbildungsvertragsklausel verstößt gegen das Gesetz?
- ☐ Wann hat die JAV bei Betriebsratssitzungen Stimmrecht?
- ☐ Welche drei Kündigungsgründe kennt das Kündigungsschutzgesetz — und wann ist vorher eine Abmahnung nötig?
- ☐ Welche fünf Säulen hat die Sozialversicherung und welche zahlt der Arbeitgeber allein?

Arbeitsschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit

Arbeitssicherheit und Belehrung, Sicherheitszeichen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, erneuerbare Energien und Fairtrade.

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Für die **Überwachung** der Gesetze zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist die **Berufsgenossenschaft** (gesetzliche Unfallversicherung) zuständig – daneben staatliche Gewerbeaufsicht.

Belehrung/Unterweisung über Unfall- und Gesundheitsgefahren ist erforderlich **bei Aufnahme der Beschäftigung und danach in regelmäßigen Abständen** (mind. jährlich), sowie bei Änderungen.

Sicherheitszeichen (Fluchtwegplan)

- **Rettungszeichen** (grün, quadratisch): z. B. **Sammelstelle**, Notruftelefon.
- **Brandschutzzeichen** (rot, quadratisch): **Brandmelder**, **Geräte zur Brandbekämpfung** (Feuerlöscher).
- **Verbotszeichen** (rund, rot durchgestrichen): **Kein offenes Feuer**.

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Ziel-Rangfolge (Abfallhierarchie): **1. Vermeidung** → **2. Vorbereitung zur Wiederverwendung** → **3. Recycling/Weiterverwertung** → **4. sonstige Verwertung** → **5. Beseitigung**. Zweck ist außerdem der Schutz von Mensch und Umwelt.

- **Abfallvermeidung**: Rechnungen per E-Mail statt Post.
- **Wiederverwendung**: gebrauchte Monitore werden gespendet und weiter genutzt.
- **Weiterverwertung**: aus Paletten werden Gartenmöbel hergestellt (Upcycling).

Ein generelles Plastikverbot ist **nicht** Zweck des KrWG.

Nachhaltigkeit

- **Erneuerbare Energien**: Wasserkraft, Windkraft, **Erdwärme (Geothermie)**, Sonnenenergie, Biomasse. **Nicht** erneuerbar: Erdgas, Erdöl, Kohle.
- **Fairtrade** kennzeichnet Waren aus **fairem Handel**, bei deren Herstellung soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden – relevant für Unternehmen und Privatpersonen.



Eselsbrücken

- Berufsgenossenschaft = Berufs-Genosse passt auf die Arbeitssicherheit auf.
- Abfallhierarchie 'V-W-R': Vermeiden vor Wiederverwenden vor Recyceln.
- Erneuerbar = 'Wind, Wasser, Wärme, Sonne, Bio' – Kohle, Öl und Gas gehören NICHT dazu.



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Welche Organisation überwacht Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit?
- ☐ Wann muss über Unfall- und Gesundheitsgefahren belehrt werden?
- ☐ Wie lautet die Rangfolge im Kreislaufwirtschaftsgesetz?
- ☐ Nenne zwei erneuerbare Energiequellen.
- ☐ Wofür steht das Fairtrade-Siegel?

Datenschutz und digitales Arbeiten

Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit, Rechte betroffener Personen sowie Chancen und Grenzen digitaler Arbeits- und Buchungssysteme.

Datenschutz vs. Datensicherheit

Beide Begriffe werden oft verwechselt, meinen aber Unterschiedliches:

- **Datenschutz** schützt die **Person** vor missbräuchlichem Umgang mit ihren personenbezogenen Daten. Grundlage sind DSGVO und BDSG. Betroffene haben Rechte auf **Auskunft, Berichtigung, Löschung** („Recht auf Vergessenwerden“) und Widerspruch. Daten dürfen nur zweckgebunden und mit Rechtsgrundlage verarbeitet werden.
- **Datensicherheit** schützt die **Daten selbst** (technisch-organisatorisch) vor **Verlust, Beschädigung, Zerstörung und unbefugtem Zugriff**. Typische Maßnahmen: Backups, Verschlüsselung, Zugriffsrechte, Passwörter, Virenschutz, Firewalls.

Merksatz: Datenschutz = Schutz der Person; Datensicherheit = Schutz der Daten.

Homeoffice und Nutzungsordnung

Beim mobilen Arbeiten/Homeoffice steigen die Risiken (fremde Netzwerke, private Geräte, unbefugte Mitleser). Eine **Nutzungsordnung für digitales Arbeiten** regelt z. B. Passwortnutzung, VPN, Sperren des Bildschirms, sichere Ablage und Umgang mit vertraulichen Unterlagen. Regelungen, die vor **Beschädigung/Verlust** der Daten schützen, gehören zur **Datensicherheit**; Regelungen zu Rechten der Betroffenen und zur Zweckbindung gehören zum **Datenschutz**.

Digitale Buchungs- und Terminsysteme

Ein Online-Terminbuchungssystem bringt **Vorteile**: Buchung rund um die Uhr, automatischer Abgleich der Kalender, Vermeidung von Leerzeiten und Doppelbuchungen, automatische Terminerinnerung.

Nachteil: Der **persönliche Kontakt entfällt** – individuelle Rückfragen oder besondere Kundenanliegen können bei der reinen Online-Buchung nicht direkt geklärt werden. Zudem sind technische Verfügbarkeit und Datenschutz sicherzustellen.

Merke: Automatisierung spart Zeit, ersetzt aber nicht die persönliche Beratung.



Eselsbrücken

- Datenschutz schützt die Person, Datensicherheit schützt die Daten – 'Schutz-Person vs. Sicher-Daten'.
- Betroffenenrechte: 'ABL-W' – Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch.
- Online-Buchung: bequem rund um die Uhr, aber die persönliche Rückfrage bleibt auf der Strecke.

✅ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Worin unterscheiden sich Datenschutz und Datensicherheit?
- ☐ Nenne zwei Maßnahmen der Datensicherheit.
- ☐ Welche Rechte haben betroffene Personen beim Datenschutz?
- ☐ Nenne einen Nachteil eines reinen Online-Terminbuchungssystems.

Geschäftsprozesse und EPK

Darstellung von Geschäftsprozessen mit der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) sowie die logischen Konnektoren XOR, ODER und UND.

Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)

Die **EPK** stellt Geschäftsprozesse grafisch als Abfolge von Ereignissen und Funktionen dar. Sie dient der Analyse, Dokumentation und Reorganisation von Abläufen.

Grundelemente:

- **Ereignis** (Sechseck): ein eingetretener Zustand, z. B. „Zahlung ist eingegangen“, „Betrag stimmt“. Ereignisse **lösen Funktionen aus** oder sind deren Ergebnis.
- **Funktion** (abgerundetes Rechteck): eine Tätigkeit/Aufgabe, z. B. „Prüfen des Betrages“, „Bestätigung an Kunden versenden“.
- **Konnektoren/Operatoren** (Kreise): verknüpfen Verzweigungen logisch.

Wichtig: In der EPK **wechseln sich Ereignisse und Funktionen ab** (ein Ereignis führt zu einer Funktion, die Funktion führt zu einem Ereignis).

Logische Konnektoren

Symbol	Bedeutung	Verwendung
XOR	entweder-oder (exklusiv)	genau einer von mehreren Pfaden, die sich gegenseitig ausschließen
∨ (ODER)	einschließendes Oder	ein oder mehrere Pfade möglich
∧ (UND)	logisches Und	alle Pfade werden ausgeführt (parallel)

Beispiel: Nach der Funktion „Prüfen des Betrages“ folgen die einander **ausschließenden** Ereignisse „Betrag stimmt“ und „Betrag stimmt nicht“. Da nur genau eines eintreten kann, wird der **XOR-Operator** eingesetzt.

Merke: Schließen sich die Ergebnisse gegenseitig aus → XOR. Können mehrere gleichzeitig gelten → ODER. Müssen alle gelten → UND.



Eselsbrücken

- EPK: Ereignis und Funktion wechseln sich ab – 'immer schön abwechseln'.
- XOR = 'entweder/oder, aber nur eins' – die Pfade schließen sich aus.
- UND (∧) = alle gleichzeitig, ODER (∨) = eins oder mehrere, XOR = genau eins.

 Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wofür steht die Abkürzung EPK?
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen einem Ereignis und einer Funktion?
- ☐ Welcher Konnektor wird bei sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen verwendet?
- ☐ Was bedeutet der UND-Operator ($\wedge$) in einer EPK?

Unternehmensorganisation und Weisungssysteme

Aufbau- und Ablauforganisation, Weisungssysteme (Einlinien-, Stablinien-, Mehrliniensystem, Matrix) sowie Arbeitsanweisungen und Stabstellen.

Aufbau- und Ablauforganisation

Die **Aufbauorganisation** gliedert den Betrieb in Stellen und Abteilungen und legt fest, wer wem übergeordnet ist (dargestellt im **Organigramm**). Die **Ablauforganisation** regelt dagegen den zeitlichen und räumlichen Ablauf der Arbeitsprozesse. **Arbeitsanweisungen** sind ein Instrument der Ablauforganisation: Sie sollen einen reibungslosen Betriebsablauf gewährleisten, indem sie Tätigkeiten und ihre Reihenfolge festlegen.

Weisungssysteme

- **Einliniensystem:** Jede Stelle hat genau einen Vorgesetzten; Anweisungen laufen über eine einzige Linie. Klar, aber lange Dienstwege.
- **Stabliniensystem:** Ein Einliniensystem, ergänzt um **Stabstellen**. Eine Stabstelle (z. B. Marktanalyse, Assistenz der Geschäftsführung) hat **nur beratende Funktion** und **keine Weisungsbefugnis** gegenüber den Linienstellen.
- **Mehrliniensystem:** Eine Stelle kann von mehreren Vorgesetzten Weisungen erhalten (Spezialisierung, aber Gefahr von Kompetenzkonflikten).
- **Matrixorganisation:** Kombination aus funktionaler und objektbezogener Gliederung; zwei Weisungslinien überschneiden sich.

Weisungsbefugnis im Organigramm

Entscheidend ist, wer wem Weisungen erteilen darf: Die **Geschäftsführung** darf den Abteilungsleitern Weisungen erteilen (z. B. Mitarbeiter einstellen). Eine **Stabstelle darf nur beraten**, nicht anweisen. Abteilungsleiter auf gleicher Ebene dürfen sich untereinander **nicht** anweisen.

Arbeitsanweisung

Eine Arbeitsanweisung ist eine verbindliche Vorgabe, wie eine bestimmte Aufgabe auszuführen ist. Sie ist Teil der **Ablauforganisation** und gilt grundsätzlich für alle betroffenen Mitarbeitenden (nicht nur für Prokuristen oder Auszubildende).

Merke: Aufbauorganisation = Struktur (wer?), Ablauforganisation = Prozess (wie/wann?). Die Stabstelle berät, die Linie entscheidet.



Eselsbrücken

- Stab = Stütze: Die Stabstelle stützt/berät die Leitung, darf aber nicht anweisen.
- Einlinie = ein Chef, Mehrlinie = mehrere Chefs - die Zahl der Linien = Zahl der Vorgesetzten.
- AufBAU = Struktur (Bau des Betriebs), abLAUF = Prozess (wie es läuft).



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Was unterscheidet das Einliniensystem vom Stabliniensystem?
- ☐ Welche Befugnis hat eine Stabstelle und welche nicht?
- ☐ Zu welcher Organisationsform gehören Arbeitsanweisungen?
- ☐ Darf ein Abteilungsleiter einem gleichrangigen Abteilungsleiter Weisungen erteilen?

Projektmanagement und Projektphasen

Phasen eines Projekts (Definition, Planung, Durchführung, Abschluss) sowie typische Werkzeuge wie Projektstrukturplan und Projektablaufplan.

Was ist ein Projekt?

Ein **Projekt** ist ein einmaliges Vorhaben mit klarem Ziel, begrenzten Ressourcen sowie festem Anfang und Ende. Für die Bearbeitung wird häufig eine **Projektgruppe** eingerichtet. Das Projektmanagement gliedert den Ablauf in Phasen.

Die vier Projektphasen

1. **Definition** (Initiierung): Das **Projektziel wird formuliert**, der Auftrag geklärt, der Rahmen abgesteckt (Zeit, Kosten, Umfang).
2. **Planung**: Es werden ein **Projekt-Strukturplan** (Zerlegung in Teilaufgaben) und ein **Projekt-Ablaufplan** (zeitliche Reihenfolge) erstellt; Ressourcen und Termine werden festgelegt.
3. **Durchführung** (Realisierung): Die Aufgaben werden umgesetzt, die **Projektfortschritte werden dokumentiert** und überwacht (Soll-Ist-Vergleich).
4. **Abschluss**: Ergebnisse werden übergeben, das Projekt wird abgenommen und es erfolgt eine **Reflexion** (Auswertung, Lessons Learned).

Wichtige Werkzeuge

- **Projektstrukturplan (PSP)**: gliedert das Gesamtprojekt in überschaubare Arbeitspakete.
- **Projektablaufplan / Terminplan**: legt Reihenfolge und Termine der Arbeitspakete fest (z. B. Gantt-Diagramm).
- **Meilensteine**: markieren wichtige Zwischenergebnisse.

Das magische Dreieck

Die Zielgrößen **Zeit, Kosten und Qualität (Leistung)** hängen voneinander ab - wird an einer Größe geschraubt, wirkt sich das auf die anderen aus.

Merke: Erst das Ziel (Definition), dann der Plan (Planung), dann das Tun (Durchführung), zuletzt der Rückblick (Abschluss).



Eselsbrücken

- Phasen 'DePlanDA': Definition - Planung - Durchführung - Abschluss.
- In der Definition steht das Ziel, in der Planung der Plan - 'erst wohin, dann wie'.
- Abschluss = Reflexion: Am Ende schaut man zurück, was gut lief.

✅ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nenne die vier Projektphasen in der richtigen Reihenfolge.
- ☐ In welcher Phase wird das Projektziel formuliert?
- ☐ Was wird in der Planungsphase erstellt?
- ☐ Was geschieht in der Abschlussphase?

Quellenverzeichnis

Rechtsgrundlagen

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Handelsgesetzbuch (HGB)
- Berufsbildungsgesetz (BBiG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- Sozialgesetzbücher (SGB) zur Sozialversicherung

Übungsmaterial & Hinweise

- Aufgabensammlungen 1–2 (internes Prüfungsübungsmaterial, anonymisiert)
- Eigene Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Diagramme des KBM
Prüfungscoachs
- Für den Unterrichtsgebrauch erstellt – ohne Gewähr; maßgeblich sind die aktuellen Gesetzestexte